

0008676-25.2014.8.26.0590

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... persecução penal.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico imputados a todos os réus presentes na denúncia restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo B.O.P.M (págs 267/276 e 377/379vº), ofício da Polícia Militar (fls.452/453), auto de exibição e apreensão (fls.37/45), fotografias (págs.32/36 e 391/395), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0008676-25.2014.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008676-25.2014.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Giovane Ribeiro de Souza

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ADRIANO TEIXEIRA LIMA DA CRUZ, RG 46.018.758, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03, todos c.c artigo 69 do Código Penal. JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ, RG 34.646.398, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei nº. 10.826/03 e artigo 304, c.c 297, todos c.c artigo 69, do Código Penal. ALCIDES DA SILVA FONSECA, RG 43.008.420, DOUGLAS GIOVANE RIBEIRO DE SOUZA, RG 47.732.794 e FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, RG 48.618.106, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de julho de 2014, por volta das 19h, na Rua Cuiabá, Dique do Piçarro, Vila Fátima, nesta cidade de São Vicente, os denunciados, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mantinham em depósito,

guardavam e preparavam cocaína para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 37/45), auto de constatação preliminar (fls. 46/49) e fotografias (fls. 32/36).

Consta, ainda, que, em data incerta até o dia 26 de julho de 2014, nesta cidade, os denunciados estavam associados para exercerem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta também que nas mesmas circunstancias de tempo, na Rua Cuiabá, Dique do Piçarro, Vila Fátima, nesta cidade de São Vicente, JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ, possuía e portava, arma de fogo e munições de uso restrito, consistente na pistola Glock 27 número BRK 481, calibre 40, com carregador e dois carregadores sobressalentes municiados com total de 21 (vinte e um) cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 37/45).

Nas mesmas circunstancias de tempo, na Rua Dique do Piçarro, 514, casa 1, JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ, possuía, mantinha sob sua guarda e ocultava, arma de fogo e munições de uso restrito, consistentes no fuzil marca "Colt USA", calibre 223, número LBD5553355, com dois carregadores, 40 (quarenta) cartuchos íntegros de calibre 556, 15 (quinze) cartuchos íntegros de calibre 45, 08 (oito) cartuchos íntegros de calibre 311, 15 (quinze) cartuchos íntegros de calibre 762, 51 (cinquenta e um) cartuchos íntegros de 40, 01 (um) cartucho íntegro de calibre 38 e 54 (cinquenta e quatro) cartuchos íntegros de calibre 9mm, e de uso permitido: 11 (onze) cartuchos íntegros de calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 37/45).

Consta que, nas mesmas circunstancias de tempo, nesta cidade, JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ fez uso de documento público falsificado (cédula de identidade), atribuindo-se falsa identidade, para obter vantagem.

Nas mesmas circunstancias de tempo, na Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 909, ADRIANO TEIXEIRA LIMA DA CRUZ, mantinha em depósito e guardava Cannabis sativa L (maconha) e cocaína, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 37/45), auto de constatação preliminar (fls. 46/49) e fotografias (fls. 32/36).

Consta nas mesmas circunstancias de tempo, na Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 909, Cidade Náutica, nesta cidade, ADRIANO TEIXEIRA LIMA DA CRUZ, possuía, guardava e ocultava, sem autorização legal, um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada, municiado com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 37/45).

Segundo se apurou, policiais militares em operação do BAEP no Dique do Piçarro, nesta cidade, adentraram num dos becos, percebendo movimentação suspeita no interior de uma casa na Rua Cuiabá. Da janela, surpreenderam os denunciados JOSÉ MARÇAL, DOUGLAS GIOVANE, ADRIANO, ALCIDES e FELIPE refinando, separando e acondicionando cocaína em microtubos.

JOSÉ MARÇAL possuía e portava, na cintura, arma e munições de uso restrito: uma pistola Glock 27, número BRK 481, calibre 40, com seu carregador, bem como dois carregadores sobressalentes nos bolsos, todos municiados, totalizando 21 (vinte e um) cartuchos, distribuídos em três carregadores, sem autorização legal.

No local foi apreendida grande quantidade de cocaína à granel e acondicionados em flaconetes, que os denunciados previamente ajustados e com identidade de desígnios, associados ao tráfico, guardavam e mantinham em depósito para fornecimento e

entrega a consumo de terceiros, além de petrechos para preparo e venda de drogas: balança de precisão, doze pacotes de embalagens plásticas tipo chup chup, liquidificador, colher, peneira, um pacote com adesivos do Bin Laden, comumente usados para colar nas porções de entorpecentes para venda, 90 (noventa) fitas adesivas vermelhas, bacia, balde, três potes de fermento Royal, cerca de 3000 (três mil) microtubos eppendorf vazios, três tubos de corante vermelho, cinco cadernos com anotações.

Também foram apreendidos seis telefones celulares, uma carteira de trabalho, duas carteiras de identidade de terceiros e máquina fotográfica digital. Os denunciados JOSÉ MARÇAL e ADRIANO apontaram a existência de drogas, armas e munições em suas casas e indicaram os locais aos policiais.

Na casa de JOSÉ MARÇAL, na Rua Dique do Piçarro, 514, casa 1, cujo imóvel estava desocupado e aberto, foram apreendidos, sobre o guarda roupa, arma e munições de uso restrito e permitido que ele possuía e guardava, sem autorização legal: fuzil marca "Colt USA", calibre 223, número LBD5553355, com dois carregadores atados com fita isolante, 40 (quarenta) cartuchos íntegros de calibre 556, 15 (quinze) cartuchos íntegros de calibre 45, 08 (oito) cartuchos íntegros de calibre 311, 15 (quinze) cartuchos íntegros de calibre 762, 11 (onze) cartuchos íntegros de calibre 380, 51 (cinquenta e um) cartuchos íntegros de 40, 01 (um) cartucho íntegro de calibre 38 e 54 (cinquenta e quatro) cartuchos íntegros de calibre 9mm. No local também foram apreendidos cinco cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas e um notebook.

Na residência de ADRIANO, situada na Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 909, os policiais apreenderam grande quantidade de flaconetes de cocaína, uma porção pesando 415g de maconha, 95 (noventa e cinco) pequenas porções, embaladas separadamente, de maconha, que ele guardava e mantinha em depósito para fins de tráfico, além de objetos destinados ao preparo e embalagem das drogas: cerca de 5000 (cinco) mil microtubos eppendorf vazios, uma balança de precisão, 18 (dezoito) ampolas de Epinefrina, destinada a potencializar o efeito da droga.

No interior de uma cama box, ADRIANO também possuía e guardava, sem autorização legal, um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada, municiada com cinco cartuchos íntegros. Por ocasião da abordagem, o denunciado JOSÉ MARÇAL, procurado da justiça, exibiu uma carteira de identidade, atribuindo-se falsamente a identidade do irmão Samuel Correia Cajé, RG número 41.447.146-5, constando no documento do irmão, a fotografia do denunciado, visando a obtenção de vantagem, a fim de se furtar à ação da justiça.

No total foram apreendidos: um pacote com cerca de 895g de cocaína a granel, um pacote com cerca de 555g de cocaína a granel, um pacote com cerca de 765g de cocaína a granel, um pacote com cerca de 125g de cocaína a granel, 88 flaconetes de cocaína com cerca de 145g, 458 flaconetes de cocaína com cerca de 725g, 470 flaconetes de cocaína com cerca de 530g, 296 flaconetes de cocaína com cerca de 330g, 1231 flaconetes de cocaína com cerca de 1,3kg, 90 flaconetes de cocaína com cerca de 130g, 95 porções de Cannabis sativa L com cerca de 105g e uma porção de Cannabis sativa L com cerca de 415g.

As circunstâncias da prisão, a grande quantidade de drogas apreendidas, a localização de petrechos e objetos destinados ao preparo e a venda de entorpecentes, a apreensão de armas de fogo de uso restrito e de numeração raspada, demonstram que os denunciados estavam associados para o exercício do tráfico de drogas e preparavam, mantinham em depósito e guardavam os entorpecentes para fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Os réus foram notificados a apresentar defesa preliminar (fls. 160,162,164,246,251,252), ofertada (fls. 258/260 e 337/338). Recebida a denuncia em 05/10/2015 (fls. 340), os réus Douglas, Adriano, Alcides e Felipe foram citados

(fls. 471), o réu José Marçal foi cientificado (fls. 514).

Laudos periciais (fls. 184/208, 211/219, 220/226, 227/232, 233/239, 296/297, 298, 299/300 e 419/427). B0/PM (fls. 377/379).

No curso da instrução, procedeu-se a oitiva de sete testemunhas policiais militares. Após, os réus foram interrogados (fls. 471/479, 482 e 513/515). Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (fls 519/548). A defesa dos réus Douglas, Adriano, Alcides e Felipe, por seu turno, requereu a absolvição dos crimes do artigo 33 e 35, da Lei nº. 11.343/06, nos termos do artigo 386, IV, do CPP, por ter ficado provado nos autos que não existiu o animus probandi e, subsidiariamente, a aplicação do regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 570/579 e 602). A defesa do réu José Marçal, requereu a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e, em caso de condenação, em relação à dosimetria da pena, a aplicação da pena base no mínimo legal (fls.587/595).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

A testemunha Lucas Valério Gonçalves, policial militar disse que fizeram uma operação e no local dos fatos visualizaram uma casa com cinco indivíduos, que foram abordados no interior da residência; dentro da casa havia uma bacia e muita droga e eles estavam acondicionando as drogas nos tubos; reconheceu os quatro réus durante a audiência, faltou apenas o réu Marçal; Marçal portava uma pistola e dois carregadores e indicou outra casa onde havia mais drogas; na segunda casa acharam um fuzil, munição e uma balança; na terceira residência, indicada por Adriano, foi localizado um revólver 38 e mais drogas; na casa do Adriano havia maconha; na segunda casa não havia entorpecente, apenas armas e cadernos; com Marçal foi apreendido um documento com o nome do irmão dele; eles confessaram que trabalhavam fazendo o refino da droga; a segunda residência estava vazia e na terceira casa havia uma senhora que franqueou a entrada; a abordagem foi feita pelo declarante e pelo Sargento Marinho; o fuzil foi encontrado na casa indicada por Marçal; no Dique do Piçarro há muitas biqueiras; o local devia ser uma casa abandonada (mídia de fls. 482).

A testemunha Antonio Paulo Marinho, policial militar disse que foram realizar uma operação no Dique do Piçarro, reduto do tráfico e, num beco ouviram comentários sobre atividades ilícitas, pela janela da casa avistaram os réus, que foram abordados dentro da casa; reconheceu os réus na audiência e informou que faltava um deles; José Marçal portava uma pistola e uns carregadores; no primeiro local, na rua Cuiabá, havia várias porções de drogas e cocaína, havia uma bacia com vários pinos, balanças e adesivos do Bin Laden; no segundo local informado, uma casa aberta e vazia, foi localizado um fuzil, várias munições, alguns cadernos e um note book; no terceiro local, na Eurico Gaspar Dutra, foi encontrado um revólver calibre 38, drogas para venda e drogas armazenadas, maconha, cocaína, balança e uma substância para misturar nas drogas; não conhecia dos réus; eles confessaram os fatos; não houve uma denúncia formal; José Marçal parecia ser o encarregado no local e os demais trabalhavam separando as drogas; os adesivos do Bin Laden funcionam para marcar de onde a droga é vendida; Marçal estava com documento falso; na casa de Adriano foram recebidos por uma senhora; o local é conhecido como ponto de tráfico; a segunda casa foi indicada por José Marçal; a terceira residência era distante das demais; não se recorda se havia alguém fora da residência; acredita que haja ligação com o PCC; os réus insinuaram que queriam negociar com os policiais, pareciam oferecer os produtos encontrados, dinheiro, drogas e armas, em troca de serem libertados; acredita que na época as viaturas não tinham GPS (mídia

de fls. 482).

A testemunha Rodrigo Coelho Cavalcanti, policial militar disse que participou da ocorrência somente no apoio para guardar o armamento e as drogas; foi apreendido um fuzil, um revólver 38, uma pistola e uma quantidade de drogas; acredita que a viatura não tinha GPS; acompanhou todas as diligências no apoio; conhecia Marçal por foto, ele tem fama de ser o gerente do tráfico no Dique do Piçarro; não sabe se eles tem envolvimento com o PCC; os réus ficaram na viatura durante as diligências (mídia de fls. 482).

A testemunha Dilza Maria Valentim de Oliveira, disse que conhece Douglas do bairro, há um bom tempo: ele trabalha com lotação; não sabe dizer se ele já foi preso alguma vez; ele trabalhou com lotação por uns três anos, em 2012 e 2013 (mídia de fls. 482).

A testemunha Luiz Eduardo Pinho da Silva, disse que é amigo de Adriano e não sabe de qualquer envolvimento dele com o tráfico de drogas; Adriano sempre trabalhou; ele morava na ilha Caraguatá em Cubatão; não sabe de nada que o desabone; ele trabalhava como ajudante, mas quando foi preso já havia sido mandado embora; atualmente Adriano trabalha à noite como vigilante (mídia de fls. 482).

A testemunha Patrícia Aparecida de Paula, disse que conhece Adriano há oito ou nove anos e nunca soube de qualquer envolvimento dele com o crime ou com o tráfico de drogas; ele sempre trabalhou e morou na ilha Caraguatá; a família da esposa dele reside em São Vicente; conhece Adriano da ilha Caraguatá, onde também reside; ele trabalhou como ajudante em várias empresas na área industrial; conhece os pais e a esposa dele (mídia de fls. 482).

A testemunha Roberto João Júnior, disse que Douglas trabalhou na sua lotação como cobrador por seis ou sete meses, depois disso, passou a tomar conta da lotação; o trabalho iniciou em 2012 e terminou no dia em que Douglas foi preso; nunca soube do envolvimento dele com qualquer atividade ilícita; no dia em que foi preso ele iria trabalhar no período da noite; desde então, nunca mais teve contato com ele (mídia de fls. 482).

O réu Adriano Teixeira Lima da Cruz, disse que ia para a casa de um camarada chamado Fernando quando foi abordado pelos policiais; não foi levado para dentro da casa; foi colocado na viatura e não viu quando os policiais foram até a casa de sua sogra; só conhecia Douglas e Alcides de vista; não conhecia os policiais; estava desempregado quando foi preso; não tem passagem anterior e não faz uso de entorpecentes; a casa de Fernando fica no Dique, na principal; sua sogra mora na rua Gaspar Dutra; nada sabe sobre o material apreendido; residia com a companheira em Cubatão (mídia de fls. 482).

O réu Alcides da Silva Fonseca disse que no dia estava no beco para comprar drogas quando avistou a polícia que o colocou dentro da casa; já tinha comprado drogas no local; na casa havia dois rendidos no chão; não sabe o que havia na casa; conhece Douglas de vista; Douglas também foi abordado fora da casa; reside no Dique do Pompeba, não tem passagem e trabalha como ajudante de pedreiro; faz uso de cocaína; no dia estava há dois dias "virado", havia feito uso de cocaína e foi ao local para comprar mais; não deu pra ver quem estava rendido, porque estavam deitados no chão; a droga que comprou no local anteriormente não tinha o adesivo de Bin Laden; usa drogas desde os 18 anos e já esteve internado, passou por três clínicas (mídia de fls. 482).

O réu Douglas Giovane Ribeiro de Souza, por sua vez, disse que estava indo pegar a lotação para ir trabalhar quando foi abordado pela polícia; portava uma mochila com o uniforme do trabalho; foi levado para uma casa, um local muito escuro onde os réus já se encontravam deitados de cara para o chão; só conhecia Alcides do bairro, ele estava no local; não se recorda se quem estava na casa admitiu que traficava no

local; trabalhava como cobrador de lotação; não tem passagem criminal; residia no Dique do Piçarro, mais ou menos um quilometro do local onde foi levado; falou para os policiais que estava indo trabalhar (mídia de fls. 482).

O réu Felipe Silva de Oliveira, em juízo, disse que foi próximo ao local para comprar drogas e foi abordado pela polícia; foi levado para dentro da casa, um local muito escuro que estava em construção; não sabe o que havia na casa; não conhecia os réus; na época fumava; tem passagem anterior; trabalhava montando andaimes; fumou por cinco anos e parou; não conhece ninguém no local (mídia de fls. 282).

O réu José Marçal Correia Cajé, disse que no dia em que foi preso foi até a rua Cuiabá cortar o cabelo quando avistou a viatura com os policiais de arma em punho; foi abordado e quando questionado pelos policiais, informou que era foragido de Mongaguá; estava na casa da mãe, mas também ficava na casa da esposa, com quem tem quatro filhos; pegaram a identidade de seu bolso; o policial que portava a maior arma perguntou se tinha R\$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, quando respondeu que não tinha e mal conseguiu pagar 400,00 (quatrocentos) reais pela identidade falsa que mandou fazer na Praça da Sé em São Paulo, em nome do irmão Samuel; foi "grampeado"; chegaram sete viaturas e o levaram para três casas; numa das casas havia duas pessoas algemadas; foi levado para a casa de sua mãe; quatro viaturas foram para o batalhão da polícia militar na Cidade Náutica e três viaturas voltaram para a favela; apareceu muita droga, armas e gente presa; não sabe se trouxeram da favela ou do batalhão; ficou no estacionamento do batalhão e foi levado para a delegacia por volta das dez horas da noite; só foi pego com a identidade falsa; não sabe dizer como fizeram a apreensão das drogas e armas; não conhecia os policiais que fizeram a abordagem; viu apenas uma sacola preta com coisas dentro; no momento não tinha celular; possui uma tatuagem de índio na barriga e uma de leopardo no braço (mídia de fls.515).

A materialidade delitiva dos crimes de falsidade documental e o uso de documento falso imputados ao réu JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ restaram devidamente evidenciadas pelo auto de exibição e apreensão (fls.37/45) e pelo laudo pericial (fls.230/231), uma vez que esse atestou a autenticidade do espelho da cédula de identidade, em nome do irmão do denunciado, porém constou a falsidade dos elementos preenchedores, visto que o documento encontrava-se com a foto do acusado.

A materialidade delitiva dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições imputados aos réus JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ e ADRIANO TEIXEIRA LIMA DA CRUZ restaram devidamente corroboradas pelo auto de exibição e apreensão (fls.37/45), fotografias (fls.35 e 389) e laudo pericial (fls.233/239), no qual evidenciaram as armas de fogo e munições em posse dos acusados, em conjunto com a prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico imputados a todos os réus presentes na denúncia restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo B.O.P.M (págs 267/276 e 377/379vº), ofício da Polícia Militar (fls.452/453), auto de exibição e apreensão (fls.37/45), fotografias (págs.32/36 e 391/395), descrição material apreendido (págs.169/173) e laudo pericial (fls.184/208), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse dos denunciados, além de balanças, liquidificadores, adesivos caracterizados e cadernos de anotações referentes a contabilidade, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente com a prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal (págs. 471/479,482 e 513/515).

As autorias delitivas do crime de tráfico de drogas referente a todos os réus presentes na denúncia restaram devidamente comprovadas, dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram os réus em

movimentação suspeita em uma casa no local dos fatos, uma vez que esses estavam efetuando atividades preparativas para a prática do crime de tráfico, de modo que cada denunciado havia sua função, essas de refinamento e acondicionamento das drogas nos tubos para fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Ao passo que a versão trazida pelo acusado ADRIANO TEIXEIRA LIMA DA CRUZ se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado alegou que desconhece sobre a proveniência do material apreendido, posto que esse dirigia-se a casa de um amigo, quando foi abordado pelos policiais, sendo conduzido a injustamente a viatura e encaminhado à casa de sua sogra, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

A versão trazida pelo acusado ALCIDES DA SILVA FONSECA se mostra dissociada da prova, visto que o denunciado mencionou que se dirigiu ao beco para efetuar a compra de drogas, momento que ele foi injustamente conduzido para dentro da casa do lugar dos fatos, em que ao chegar ao local na casa havia dois rendidos no chão, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Finalmente DOUGLAS GIOVANE RIBEIRO DE SOUZA expôs que estava indo pegar a lotação para ir trabalhar quando foi abordado pela polícia, sendo encaminhado para uma casa, em que um local muito escuro onde os réus já se encontravam deitados de cara para o chão não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Ao passo que a versão trazida pelo acusado FELIPE SILVA DE OLIVEIRA sem lastro, visto que o denunciado narrou que se dirigiu próximo ao local para comprar drogas, momento que ele foi abordado pela polícia, sendo injustamente encaminhado para dentro da casa, no qual um local muito escuro que estava em construção, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ também traz versão que não se coaduna com a produção probatória, visto que o denunciado descreveu que se dirigiu até a Rua Cuiabá para cortar o cabelo, momento que foi abordado pelos policiais, sendo exigida uma quantia de 50.000,00 (cinquenta mil) reais para ser liberado, após quando respondeu que não tinha, foi injustamente encaminhado a três casas, em que numa delas havia duas pessoas algemadas e uma grande quantidade de drogas e armas de fogo, no qual foram imputadas falsamente ao réu, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao réu Adriano Teixeira Lima da Cruz, referente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, devido à alta quantidade de drogas apreendidas e sua natureza de alto potencial lesivo (substancial quantidade de cocaína e ampolas de Epinefrina, destinada a potencializar o efeito da droga).

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, afasto a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o que a conjuntura do crime juntamente com a grande quantidade de droga apreendida, viabiliza concluir que o réu se dedica às atividades criminosas, posto isso, mantém-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que se refere ao réu Adriano Teixeira Lima da Cruz, referente ao crime previsto no artigo 35, caput, Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No que tange ao réu Adriano Teixeira Lima da Cruz, referente ao crime previsto no artigo 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

À luz do artigo 69 do Código Penal, verifica-se a presença do concurso material, no qual prevê a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido, de modo que somar-se-ão as penas dos crimes imputados ao denunciado, atingindo a pena, em definitivo, de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão 1.293 (mil duzentos e noventa e três) dias-multa.

Nos moldes dos artigos 33 e 34 do Código penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, devido à quantidade da pena aplicada.

Em relação ao réu José Marçal Correia, referente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/4 (um quarto) para atingir 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (autos n.00008173620068260590 – pág.19) e devido a alta quantidade de drogas apreendidas e sua natureza de alto potencial lesivo (substancial quantidade de cocaína e ampolas de Epinefrina, destinada a potencializar o efeito da droga).

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de associação ao tráfico (autos n.00295180220098260590 – págs.23/24), nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa

Na fase derradeira, estão ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No que se refere ao réu José Marçal Correia Cajé, referente ao crime previsto no artigo 35, caput, Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (autos

n.00008173620068260590 – pág.19), para atingir a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de associação ao tráfico (autos n.00295180220098260590 – págs.23/24), nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Ainda em relação ao réu José Marçal Correia Cajé, referente ao crime previsto no artigo 16, caput, da Lei nº. 10.826/03 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que o réu ostenta Maus antecedentes (autos n.00008173620068260590 – pág.19), para atingir a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de associação ao tráfico (autos n.00295180220098260590– págs.23/24), nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 12 (doze) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 12 (doze) dias-multa.

Para o réu José Marçal Correia Cajé, referente ao crime previsto no artigo 304 do Código Penal, c.c artigo 297, c.c artigo 69, ambos Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que o réu ostenta Maus antecedentes (autos n.00008173620068260590 – pág.19), para atingir a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de associação ao tráfico (autos n.00295180220098260590– págs.23/24), nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

À luz do artigo 69 do Código Penal, verifica-se a presença do concurso material, no qual prevê a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido, de modo que somar-se-ão as penas dos crimes imputados ao denunciado, atingindo a pena, em definitivo, de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1705 (mil setecentos e cinco) dias-multa.

Em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena.

Em relação ao réu Alcides da Silva Fonseca, referente ao crime previsto no artigo

33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, devido à alta quantidade de drogas apreendidas e sua natureza de alto potencial lesivo (substancial quantidade de cocaína e ampolas de Epinefrina, destinada a potencializar o efeito da droga).

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, afasto a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o que a conjuntura do crime juntamente com a grande quantidade de droga apreendida, viabiliza concluir que o réu se dedica às atividades criminosas, posto isso, mantém-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange ao réu Alcides da Silva Fonseca, referente ao crime previsto no artigo 35, caput, Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

À luz do artigo 69 do Código Penal, verifica-se a presença do concurso material, no qual prevê a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido, de modo que somar-se-ão as penas dos crimes imputados ao denunciado, atingindo a pena, em definitivo, de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Nos moldes dos artigos 33 e 34 do Código penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, devido à quantidade da pena aplicada.

Em relação ao réu Douglas Giovane Ribeiro de Souza, referente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, devido à alta quantidade de drogas apreendidas e sua natureza de alto potencial lesivo (substancial quantidade de cocaína e ampolas de Epinefrina, destinada a potencializar o efeito da droga).

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, afasto a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o que a conjuntura do crime juntamente com a grande quantidade de droga apreendida, viabiliza concluir que o réu se dedica às atividades criminosas, posto isso, mantém-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange ao réu Douglas Giovane Ribeiro de Souza, referente ao crime previsto no artigo 35, caput, Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais

presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

À luz do artigo 69 do Código Penal, verifica-se a presença do concurso material, no qual prevê a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido, de modo que somar-se-ão as penas dos crimes imputados ao denunciado, atingindo a pena, em definitivo, de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Nos moldes dos artigos 33 e 34 do Código penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, devido à quantidade da pena aplicada.

Em relação ao réu Felipe Silva de Oliveira, referente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, devido à alta quantidade de drogas apreendidas e sua natureza de alto potencial lesivo (substancial quantidade de cocaína e ampolas de Epinefrina, destinada a potencializar o efeito da droga). Não é passível o aumento da pena base do denunciado referente aos maus antecedentes, uma vez que o réu é tecnicamente primário e a condenação existentes não pode se caracterizar mau antecedente.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, afasto a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que o que a conjuntura do crime juntamente com a grande quantidade de droga apreendida, viabiliza concluir que o réu se dedica às atividades criminosas, posto isso, mantém-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange ao réu Felipe Silva de Oliveira, referente ao crime previsto no artigo 35, caput, Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, ausentes as causas de diminuição e aumento, mantendo-se a pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

À luz do artigo 69 do Código Penal, verifica-se a presença do concurso material, no qual prevê a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido, de modo que somar-se-ão as penas dos crimes imputados ao denunciado, atingindo a pena, em definitivo, de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Nos moldes dos artigos 33 e 34 do Código penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, devido à quantidade da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a ação penal procedente e CONDENO o acusado ADRIANO TEIXEIRA LIMA DA CRUZ, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03, todos c.c artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão 1.293 (um mil duzentos e noventa e três) dias-multa em REGIME inicial FECHADO.

CONDENO o acusado JOSÉ MARÇAL CORREIA CAJÉ, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei nº. 10.826/03 e artigo 304, c.c 297, todos c.c artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1705 (mil setecentos e cinco) dias-multa em REGIME inicial FECHADO.

CONDENO o acusado ALCIDES DA SILVA FONSECA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa em REGIME inicial FECHADO.

CONDENO, finalmente, o acusado DOUGLAS GIOVANE RIBEIRO DE SOUZA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa em REGIME inicial FECHADO.

Finalmente, CONDENO o acusado FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa em REGIME inicial FECHADO.

Faculto o direito ao recurso em liberdade e determino a perda de bens e valores em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

PIC

São Vicente, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA